Doctrine

TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/05/2025, n. 9649

TAR
Decreto cautelare
17 novembre 2021
>
TAR
Ordinanza cautelare
7 dicembre 2021
>
TAR
Sentenza
20 maggio 2025

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/05/2025, n. 9649

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 9649

Data del deposito : 20 maggio 2025

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2025
N. 09649/2025 REG.PROV.COLL.

N. 11527/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11527 del 2021, proposto da
IS , in persona del Suo Amministratore Pro Tempo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Cirilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS-, protocollo-OMISSIS- del 30/06/21, di rigetto dell'istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, prot. -OMISSIS- del 09/01/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il condominio ricorrente ha adito l'intestato TAR chiedendo l'annullamento della Determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS-, protocollo-OMISSIS- del 30/06/21, di rigetto dell'istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, prot. -OMISSIS- del 09/01/2020, motivata, nello specifico, come segue: " *Premesso che in data 9.01.2020 con prot. -OMISSIS- è stata presentata dal Condominio -OMISSIS- una Domanda intesa ad ottenere un Permesso di Costruire per la realizzazione di opere in difformità ai titoli edilizi rilasciati e incremento di SUL e volumetria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 s.m.i;. il complesso immobiliare oggetto di sanatoria, avente destinazione*

residenziale, risulta censito al N.C.E.U. al foglio n. -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- e che secondo il P.R.G. previgente ricadeva in zona D – completamento mentre secondo il PRG approvato con DCC n. 18 del 12.02.2008 lo stesso risulta ricadere in Città Consolidata – Tessuti di Espansione Novecentesca a Tipologia Edilizia libera – T3; […] dall'istruttoria della documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto, è emerso quanto segue: CONSIDERATO CHE …. dall'esame della documentazione allegata a detta istanza è stato riscontrato il contrasto degli interventi edilizi proposti con la normativa urbanistica/edilizia vigente secondo quanto di seguito indicato: contrasto con l'art. 36 del DPR 380/2001 e s.m.i., in quanto manca il requisito della doppia conformità, visto che il suddetto articolo recita quanto segue "in caso di interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda"; - contrasto dell'intervento realizzato, relativamente ai piani seminterrati, con l'art. 45 del R.E. del Comune di Roma, relativamente all'eliminazione delle intercapedini, in quanto tale articolo per i locali sotterranei ad uso cucina, magazzini, lavatoi, e simili, prevede la protezione degli stessi dall'umidità mediante muri doppi o intercapedini ben fognate e ventilate; - non risulta dimostrata la legittimità delle preesistenze, viste le domande di condono edilizio su di esso pendenti. DETERMINA per tutto quanto sopra premesso: di rigettare la Domanda di Permesso di Costruire prot. -OMISSIS- del 9.01.2020 presentata da Condominio -OMISSIS- intesa ad ottenere un Permesso di Costruire per la realizzazione di opere in difformità ai titoli edilizi rilasciati e incremento di SUL e volumetria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 s.m.i., per lavori da eseguire nell'immobile sito in Roma in Via -OMISSIS-e in Via -OMISSIS-per contrasto con l'art.36 del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.e contrasto dell'intervento realizzato relativamente ai piani seminterrati con l'art.45 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma nonché per la man-cata dimostrazione della legittimità delle preesistenze viste le domande di condono edilizio su di esso pendenti".

2. Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:

- che in data 09.1.2020, protocollo -OMISSIS-, presentava "richiesta di accertamento di conformità – Richiesta di Permesso in sanatoria" per la regolarizzazione di un complesso residenziale realizzato in parziale difformità dal titolo edilizio;

- che il relativo tecnico aveva infatti asseverato che: 1) " Le difformità riguardano l'incremento della volumetria imponibile e della superfice utile lorda relativamente al corpo di FABBRICA H, rispettivamente per mq 106,31 e di mq 3,38, inferiore alla tolleranza edilizia del 2%; 2) Incremento delle SUPERFICI NON RESIDENZIALI (piano garage e cantine) per tutti i corpi di fabbrica per accorpamento delle intercapedini (il tutto meglio descritto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati alla SCIA); 3) l'eventuale rilascio del permesso di costruire …non comporta limitazione dei diritti dei terzi; 4) le opere non hanno comportato interventi su parti in amianto; 5) l'edificio… non è interessato a domande di condono edilizie: sul punto si fa presente CHE PER CINQUE UNITA' ESCLUSIVE DI ALCUNI SINGOLI CONDOMINI, pendono NR. 6 domande di condono IN CORSO DI DEFINIZIONE presso il competente ufficio DO (alcune già con esito positivo) E ESCLUSE DAL PRESENTE ACCERTAMENTO DI CONFORMITA, come infra si specificherà'; 6)l'edificio non è soggetto a vincoli .. di tutela dei beni culturali, per aree protette, per la difesa del suolo e delle acque, né vincoli di altra natura; 7)l'edificio non è interessato da interventi di nuova costruzione; 8) l'intervento, ai sensi del D.M. 37/08, non comporta l'obbligo di deposito del progetto degli impianti; 9) Trattandosi di EDIFICIO GIA' ULTIMATO DA TEMPO, il tecnico ha asseverato che le opere realizzate risultano conformi a quanto dichiarato nella relazione tecnica, a quanto rappresentato negli elaborati… e che le opere realizzate non hanno comportato modificazione del classamento catastale";

- che alla data del 09.3.2020 il competente dipartimento nulla aveva risposto, osservato e/o richiesto in merito all'instaurato procedimento sia pure istruito;

- che l'incedere del termine entro il quale la richiesta si stava per intendere rifiutata, le impose, al fine di evitare che si formasse il cd. "silenzio rifiuto", di proporre "richiesta di archiviazione all'accertamento di conformità", notificata a mezzo pec del 09/03/21;

- che attesa, medio tempore, l'entrata in vigore di norme di semplificazione e di liberalizzazione della SCIA, proponeva, successivamente alla richiesta di archiviazione, al competente VIII municipio, altra SCIA, di identico contenuto per accertamento di conformità e rilascio del permesso di costruire;

- che senza nessuna considerazione dell'istanza di archiviazione proposta, con comunicazione del 12/06/20, inviata al tecnico del condominio oltre tre mesi dopo la richiesta di archiviazione, il dipartimento interessato dal procedimento notificava (ex art. 10 bis L. 241/90) i " motivi ostativi all'accoglimento della istanza", cui non solo replicava ma depositava altresì, con protocollo nr.-OMISSIS-del 22/6/20, accertamento di conformità;

- che inoltre con domanda pec del 22.10.2020, richiedeva al municipio, temporanea quiescenza della domanda, per permettere l'acquisizione delle domande di condoni delle singole unità attesa la definizione delle stesse per silenzio assenso;

- quindi, con domanda pec del 2.10.2020, produceva il pagamento integrale dell'oblazione e dei contributi di costruzione, oltre alle sanzioni accessorie, e proponeva istanza affinché ex art 22, L.R. 15/08, il Municipio si pronunciasse sul procedimento edilizio in atti;

- che da ultimo, con protocollo del 15.01.2021, i proprietari delle singole unità interessate dalle domande di condono (escluse dalla istanza pendente presso il dipartimento), richiedevano la formazione del silenzio assenso.

In ragione di quanto esposto deduceva parte ricorrente, in punto di diritto, i seguenti profili di gravame: illegittimità del provvedimento impugnato in quanto definiva il procedimento amministrativo di cui al protocollo -OMISSIS- del 09/01/2020 RINUNCIATO con pec del 09/03/2020. Nonostante la richiesta di archiviazione e la rinuncia al suddetto procedimento il Dipartimento aveva cioè ritenuto opportuno continuare l'istruttoria e definire lo stesso, in assenza di richiesta della parte istante o meglio in presenza di archiviazione e rinuncia da parte del condominio istante. Infatti, il provvedimento impugnato, con modalità del tutto illogica e contraddittoria, dava addirittura atto della ricezione della rinuncia e della pendenza di altra istanza presso il Municipio VII. Viceversa, a fronte di tali incontestati elementi documentali, il Dipartimento avrebbe dovuto chiudere il fascicolo. Senza tralasciare che il provvedimento di diniego era giunto, oltretutto, oltre tre mesi dopo l'istanza di archiviazione.

2. Si costituiva, mediante deposito di mera memoria di stile, l'amministrazione resistente.

3. Con ordinanza n. 6998 del 7.12.2021 il Collegio adito rigettava l'istanza cautelare evidenziando che " *Ritenuto che difetta nella fattispecie il presupposto del periculum in mora, vertendo la controversia sul rigetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 in assenza di determinazioni dell'amministrazione dirette a sanzionare gli abusi, che non constano essere state ancora adottate e, del pari, della insussistenza di un pregiudizio attuale correlato alla preclusione dell'agibilità delle unità immobiliari, sostanziandosi l'asserito danno prospettato da parte ricorrente nella prefigurazione di sviluppi ulteriori e futuri dell'attività provvedimentale dell'ente, allo stato assenti;*

Ritenuto, inoltre, che ferma la necessità di approfondire funditus in sede di merito i numerosi profili, in primis fattuali, implicati, deve evidenziarsi che l'unico strumento che suscettibile di legittimare la sanatoria delle opere de quibus è da individuare nell'istituto di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, risultando, dunque, imprescindibile la sussistenza della c.d. doppia conformità, in relazione alla quale, in esito ad una sommaria delibazione propria della presente fase, non emergono deduzioni idonee ad evidenziare, con immediatezza, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, tenuto segnatamente conto della circostanza che il complesso immobiliare secondo il P.R.G. previgente ricadeva in zona D – completamento mentre, secondo il PRG approvato con DCC n. 18 del 12.02.2008, lo stesso è ricompreso nella Città Consolidata – Tessuti di Espansione Novecentesca a Tipologia Edilizia libera – T3, con conseguente applicazione di un differente regime;

Ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Visto l'art. 57 c.p.a. si valutano, nondimeno, sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese della presente fase tra le parti, stante l'esiguo apporto della difesa di Roma Capitale alla dialettica processuale, essendosi l'ente costituito con atto di mera forma, limitandosi a produrre – unitamente alla documentazione – note di udienza recanti esclusivamente un rinvio alle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione".

4. All'udienza di smaltimento del 16 maggio 2025, tenutasi da remoto, parte ricorrente chiedeva un rinvio della causa essendo in corso il procedimento di approvazione di altra identica istanza. La causa, quindi, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

5. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

6. Premesso, da un lato, che la presentazione di una successiva istanza da parte della ricorrente risulta solo allegata ma non provata mediante deposito, e, dall'altro, che trattandosi di udienza di smaltimento (come noto, aventi ad oggetto giudizi risalenti) sono ammesse solo istanze di rinvio motivate e documentate, deve in primo luogo rigettarsi la richiesta presentata in udienza dal difensore di parte ricorrente.

7. Ciò detto, ai sensi dell'art. 74 c.p.a. – secondo il quale " *nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme"* – il ricorso deve essere accolto perchè fondato atteso che risulta ictu oculi che l'amministrazione, con il provvedimento impugnato, si sia determinata su una istanza del privato precedentemente rinunciata.

Trattandosi di istanza di parte, infatti, l'amministrazione avrebbe dovuto dare atto della rinuncia e disporre l'archiviazione del provvedimento con un mero non luogo a provvedere.

8. Attese, tuttavia, le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Claudia Lattanzi, Presidente FF

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Manuela Bucca, Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Elefante Claudia Lattanzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.